

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 50/2533

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โจทก์

นายธีระ ปทุมนากุล กับพวก

จำเลย

นายธีระ ปทุมนากุล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 57)คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา
รวมกับคดีอื่นอีกสองสำนวนโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนส่วนของ
อาคารที่ดัดแปลงต่อเติมผิดแบบแปลนออกจากอาคาร จำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การเมื่อ
พ้นกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำให้การ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอ้างว่ามีได้จงใจขาดนัด
ยื่นคำให้การขออนุญาตยื่นคำให้การศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องและทำการสืบพยาน
โจทก์ และสืบจำเลยที่ 1ซึ่งอ้างตนเองเป็นพยานแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รื้อถอน
ส่วนของอาคารส่วนที่ดัดแปลงต่อเติมผิดแบบแปลนกว้าง 4 เมตรสูง 11 เมตร ยาว
3 เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกจากอาคารเลขที่ 596/11
ซอยพระพิศาล ถนนท่าดินแดงแขวงคลองสานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หาก
จำเลยไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้เอง โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการ
รื้อถอน

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54,53)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 41)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ